



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 16 de agosto de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ALARCON, ÉRICA ANDREA (POR LA REPR. INVOCADA) CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2686/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada en fecha 06/06/2024, contra la sentencia del día 04/06/2024.

El recurso se concede el 13/06/2024 y pasa la causa para resolver el 26/07/2024.

II- a) Que, la actora promueve la presente acción de amparo en representación de su tía, María Alarcón, contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI).

Solicita que se autorice la cobertura económica del 100% correspondiente al costo de la internación geriátrica y rehabilitación en el establecimiento "Residencia Catalina", desde el mes de abril de 2024 y mientras sea médicamente necesario.

b) Que, se presenta la demandada -PAMI- y contesta el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986.

Plantea la inadmisibilidad de la vía procesal elegida y alega que no hubo negativa prestacional de su parte.

Refiere al apartamiento unilateral y voluntario del sistema legal por parte de la actora y al rechazo del ofrecimiento efectuado por la obra social.

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716

Expresa que comunicó la disponibilidad de vacante para el ingreso a la "Residencia Almafuerte" y la posibilidad de gestionar un subsidio vía excepción.

Realiza consideraciones sobre la naturaleza de sus fondos y el principio de solidaridad sobre el cual se sustenta el PAMI.

Invoca que no tiene convenio con el establecimiento elegido, su falta de habilitación para funcionar y que no se acreditó que resulte insustituible para la afiliada.

Solicita que, en caso de condena, los montos a abonar se ajusten a los topes arancelarios fijados normativamente.

Hace reserva del caso federal.

c) Que, el Juez de primera instancia hace lugar al amparo promovido y ordena al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que brinde a la Sra. María Alarcón, en forma inmediata, pretendida, desde el 09/04/2024 y por todo el tiempo que resulte necesario, según prescripción médica.

Impone las costas a la demandada, regula honorarios en 21 UMA al letrado de la parte actora y en 20 UMA al apoderado de la demandada y tiene presente las reservas del caso federal efectuadas.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

III- Que, la obra social demandada relata los antecedentes de la causa y cuestiona que un certificado de discapacidad y una nota basten para acceder a toda prestación que se exija.

Afirma que debe demostrarse la concurrencia de los presupuestos del amparo, lo que no ha ocurrido en autos

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

por cuanto no hubo conducta u omisión arbitraria o ilegal suya.

Plantea que el sistema no es de libre elección y que no se ha demostrado que la institución elegida sea el único geriátrico que pueda brindar las prestaciones que requiere la afiliada.

Dice que tampoco se ha comprobado que lo ofrecido por su parte sea insuficiente.

Seguidamente, le agravia que se haya ordenado brindar la prestación en una residencia que no cuenta con habilitación para funcionar. Critica que se confunda la cobertura integral de las prestaciones con su gratuidad.

Finalmente, apela por altos los honorarios regulados al letrado de su contraria y mantiene reserva del caso federal.

IV- Que, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

V- a) Que, al analizar el presente caso se observa que se encuentra acreditada la afiliación de la Sra. Alarcón a la obra social demandada, su condición de persona con discapacidad de la Sra. Alarcón -de 93 años de edad-, su cuadro de demencia y su diagnóstico de demencia no especificada, fractura de fémur, incontinencia urinaria, anormalidades de la marcha y de la movilidad, hipertensión arterial, hipoacusia y que su médica tratante

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716

ha indicado internación geriátrica en "Residencia Catalina", en la que actualmente se encuentra alojada la afiliada (ver constancia médica del 16/02/2024 y Certificado Único de Discapacidad del 26/03/2024).

b) Que, a fin de resolver la cuestión, cabe poner de resalto que este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que, a tenor de lo dispuesto en los arts. 1, 2, 18, 29 y 39 inc. a) de la ley 24.901, respecto de la cobertura de internación geriátrica, la atención por prestadores no pertenecientes a la obra social procede sólo en caso de que su intervención sea imprescindible por las características de la dolencia (Ver causa: "BORRE, NORMA E. EN REP DE SU MADRE BEVILACQUA CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16986", Expte. N° FPA 309/2020/CA1, sentencia del 30/04/2020; entre muchas otras).

En virtud de ello, se evidencia que la atención por prestadores ajenos a la cartilla de las obras sociales procede en casos en que su intervención sea indispensable por las características del padecimiento; por lo que, si los afiliados requieren asistencia mediante un instituto no perteneciente a la nómina de la obra social, ello debe justificarse como extremo imprescindible.

c) Que, en la prescripción médica del 16/02/2024, la Dra. Abigail Constantini, describe las afecciones de la Sra. Palma e indica que "...se encuentra alojada en la Residencia Geriátrica "Catalina" situada en España 141, Paraná, ER CP 3100, donde recibe cuidados especiales y atención permanente, se evalúa que es prioritario y fundamental para la mejoría y estabilidad de su cuadro clínico la necesidad de la asistencia integral y

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

acompañamiento, de los cuales goza en la institución actual, a la cual se ha adaptado de forma favorable. Por consiguiente, su traslado a otra residencia implica un retroceso en los beneficios de salud obtenidos resultando en efectos negativos o iatrogénicos, por lo cual el mencionado traslado se desaconseja desde el punto de vista médico".

En el informe socioeconómico de fecha 26/03/2024, la Lic. en Trabajo Social del Centro de Atención Primaria -El Brete- Ministerio de Salud Analía Rivero, solicita que: "se evalúe la situación del Sra. Alarcón María, y su permanencia en la Residencia Catalina, a fin pueda continuar recibiendo los mismo cuidados y atención, que le permitan una mejor calidad de vida."

Dicho ello, conforme al cuadro psicofísico de la afiliada, resulta evidente la necesidad imperiosa como extremo imprescindible y plenamente justificable de lo solicitado por la amparista.

En este sentido, cabe señalar que -peticionada la prestación en fecha 09/04/2024- la demandada le informó que contaba con vacante en la Clínica "Almafuerte" o la posibilidad de acceder a un subsidio vía excepción, previa presentación de los requisitos detallados, sin efectuar una evaluación concreta sobre la recomendación médica de institucionalización en la "Residencia Catalina", ni explicar la idoneidad de dicho establecimiento en relación al cuadro médico de la paciente; como así tampoco el monto del subsidio.

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716

Desde la perspectiva suministrada por las disposiciones aludidas y tomando debida razón de las circunstancias particulares del caso, cabe concluir que comprende las obligaciones de la demandada para con su afiliada, especialmente por su condición de persona con discapacidad, la de efectuar integral cobertura de la internación solicitada, de lo que se desprende que el accionar de la obra social no resulta ajustado a derecho a los fines de salvaguardar el derecho a la salud de la Sra. Alarcón, conforme a lo cual se rechazan los agravios formulados al efecto.

d) En cuanto a la falta de habilitación alegada por la demandada, cabe señalar que tal circunstancia no es óbice para viabilizar el reclamo interpuesto, fundamentalmente, cuando la salud y la vida de una persona se encuentran en juego y cuando se ha acreditado que la residencia en cuestión se encuentra en condiciones de brindar la atención que la afiliada requiere y cuenta con autorización municipal para su funcionamiento (ver constancias digitalizadas).

e) Que, respecto del agravio referido a que la sentencia atacada equipara la integralidad de las prestaciones con gratuidad, dicho planteo no resulta adecuado toda vez que la cobertura de la prestación de internación geriátrica requerida debe efectuarse conforme los valores presupuestados por el instituto que acoge a la madre del amparista.

El pago de sumas inferiores no puede considerarse en modo alguno como cumplimiento de la prestación, toda vez que la demandada se encuentra obligada a efectuar

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

cobertura *integral* de la internación solicitada por su afiliada, dado su grave estado de salud, y su condición de persona con discapacidad.

En el mismo sentido se ha expedido esta Cámara -por mayoría- en "ROJAS PEDRO HORACIO, EN REPRESENTACIÓN DE SU HERMANA ROJAS, FELISA CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", expte. N° FPA 205/2021/CA1, sentencia del 23/03/2021.

f) Finalmente, al analizar la regulación de honorarios efectuada en primera instancia al letrado de la parte actora -21 UMA- se advierte que no resulta elevada en relación a la calidad, extensión y resultado de la intervención efectuada y a las pautas dispuestas por los arts. 16, 20, 48 y concordantes de la ley 27.423.

Por todo lo expuesto, cabe rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar en todas sus partes la sentencia dictada.

V- Que, las costas de esta instancia se imponen a la accionada apelante, por resultar vencida, de acuerdo a lo normado por los arts. 14 y 17 de la Ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN.

VI- Que, no se regulan honorarios al apoderado de la parte demandada, de acuerdo a lo establecido por el art. 2 de la ley 27.423.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar en todas sus partes la sentencia dictada.

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716

Imponer las costas de esta instancia a la parte accionada, por resultar vencida (arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN).

No regular honorarios al apoderado de la parte demandada, de acuerdo a lo establecido por el art. 2 de la ley 27.423.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese y difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ
EN DISIDENCIA

DISIDENCIA DEL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE

: **Y VISTOS:...**; **CONSIDERANDO:** I- II- a)... b)... c).... III- IV- V- a)... b)... c) Que, dicho ello, se observa que la conducta desplegada por la demandada resulta ajustada a derecho, en tanto evaluó el pedido de internación geriátrica de la Sra. Alarcón y le brindó una respuesta adecuada a sus requerimientos médicos.

En efecto, ante la solicitud de cobertura recibida en fecha 09/04/2024, el PAMI comunicó por telegrama del 12/04/2024 la disponibilidad de una vacante para internación en la "Clínica Gerontológica Almafuerte" (centro prestador) y/o la tramitación de un subsidio, para lo cual requirió a

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

la actora que se presente a una entrevista y que adjunte cierta documental.

La accionante no concurrió a la entrevista y en fecha 17/04/2024 inició el presente amparo.

En este punto, cabe considerar que la constancia médica obrante en autos se limita a describir el cuadro de salud de la paciente y a recomendar que continúe alojada en la "Residencia Catalina".

Tales elementos resultan insuficientes para admitir la pretensión deducida, en virtud de que no mencionan cuál sería la asistencia o los servicios concretos que recibe la afiliada en la institución elegida, que sólo son brindados allí y que justifiquen que es imprescindible su permanencia en aquella.

Como consecuencia de lo expuesto se determina la inexistencia de arbitrariedad y/o ilegalidad en el accionar de la obra social demandada, por lo que corresponde revocar la sentencia dictada y rechazar la pretensión de amparo deducida.

d) Que, sin perjuicio de ello, atento a que la afiliada se encuentra actualmente alojada en la "Residencia Catalina", corresponde ordenar a la demandada la cobertura de los gastos de tal internación desde la fecha de requerimiento (09/04/2024) y hasta el traslado a la residencia con convenio ofrecida (cfr. "RAMÍREZ, LUCIA AGUSTINA EN REP DE LERICHE ELVA CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16986", Expte. N° FPA 111/2021/CA1, sentencia del 22/03/2021).

e) Que, cabe ahora abordar el agravio de PAMI que pretende abonar los costos prestaciones a los valores

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716

establecidos por la autoridad de aplicación; por el período en que debe pagar la cobertura en la "Residencia Catalina" hasta el efectivo traslado.

Cabe señalar que la asistencia o cobertura integral de las prestaciones de salud en el ámbito de la ley 24.901 se encuentra circunscripta a lo que determine la autoridad de aplicación, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional - Poder Judicial de la Nación en la causa V. I., R. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ ordinario" (Expte. FCR 11050512/2013/1/RH1, sentencia del 19/09/2017, doctrina de Fallos: 340:1269) y "A., G. E. y otro c/ OSDE s/ amparo ley 16.986" (Expte. FCR 2604/2017/CA1-CS1 y FCR 2604/2017/1/RH1, sentencia del 21/11/2019").

Al respecto, las autoridades de aplicación en la materia -Ministerio de Salud y Agencia Nacional de Discapacidad- han previsto por Resolución conjunta N° 03/2024 los montos correspondientes a la prestación "Hogar Permanente" (entre otras) y fijaron, para el mes de abril/2024, la suma de PESOS UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS (\$1.037.231,07) para la categoría 'A', PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$870.997,36) para la 'B' y PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$692.697,36) para la 'C'.

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En consecuencia, como regla, les corresponde a las obras sociales la cobertura a los valores nombrados dispuestos precedentemente, y sus correlativas actualizaciones.

Criterio similar ha sostenido este Tribunal, por voto mayoritario, en la causa "CIAN, ROBERTO VICENTE CONTRA OMINT S.A. SERVICIOS SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 4162/2020, sentencia del 01/03/2021.

Sin perjuicio de ello, atento a que los valores presupuestados por la residencia requerida ascienden a PESOS OCHOCIENTOS MIL (\$800.000) y son inferiores a los nombrados, se concluye que lo ordenado no produce agravio alguno por lo que se rechaza el planteo.

f) Que, finalmente, atento a que el modo en que se resuelve conlleva la adecuación de las costas y de los honorarios regulados, no corresponde el tratamiento de los agravios expresados contra éstos últimos.

Por todo ello, se admite el recurso de apelación interpuesto, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda interpuesta.

VI- Que, en materia de costas se advierte que las particularidades del caso y la naturaleza de los derechos en juego, justifican el apartamiento del principio general de la derrota y su distribución en el orden causado, en ambas instancias (arts. 279 y 68, segundo párrafo del CPCCN, conforme remisión autorizada por el art. 17 de la ley 16.986).

VII- Que, conforme lo previsto en el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar los honorarios regulados al Dr. Joaquín Alberto RETTORE en primera instancia y fijarlos en

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716

20 UMA, equivalentes a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$1.140.320), conforme lo previsto en los arts. 16, 48 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resolución 1772/2024 de la SGA.

VIII- No se regulan honorarios al apoderado de PAMI en ambas instancias de conformidad con lo establecido en el art. 2 de la ley 27.423.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia dictada y rechazar la pretensión de amparo deducida; aclarando que la demandada deberá cubrir los gastos de internación de la Sra. Alarcón en la "Residencia Catalina" desde el 09/04/2024 y hasta el traslado a la residencia con convenio ofrecida.

Imponer las costas en el orden causado, en ambas instancias (arts. 279, 68, segundo párrafo del CPCCN y art. 17 de la ley 16.986).

Adecuar los honorarios regulados al Dr. Joaquín Alberto RETTORE en primera instancia y fijarlos en 20 UMA, equivalentes a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$1.140.320), conforme lo previsto en los arts. 16, 48 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resolución 1772/2024 de la SGA.

No regular honorarios al letrado de PAMI en ambas instancias de conformidad con lo establecido en el art. 2 de la ley 27.423.

Tener presente las reservas del caso federal.

Regístrese, notifíquese y difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

Fecha de firma: 16/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38850885#422981544#20240816092023716